

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Б1.В.02

год набора - 2024

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ ; заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2024

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 9 от «26» марта 2024 года.

Авторы:

Ефимова Л.Г. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой банковского права, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;

Алексеева Д.Г. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры банковского права

Хоменко Е.Г. - доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой банковского права

Пыхтин С.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права

Иванов О.М. - кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права

Михеева И.Е. - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры банковского права

Рецензент:

Мироничев С.Ю. - Генеральный директор АО «Видеофон МВ»

Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко, С.В. Пыхтин, О.М. Иванов, И.Е.Михеева

Банковское право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко, С.В. Пыхтин, О.М. Иванов, И.Е.Михеева - М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» является ознакомление обучающихся с основными правилами правового регулирования и принципами деятельности кредитных организаций Российской Федерации.

Для достижения указанной цели перед обучающимися поставлен ряд задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- изучение законодательства, правоприменительной и судебной практики по банковской деятельности;
- приобретение знаний основных проблем отечественного банковского права;
- обучение концептуальным принципам работы с нормативными актами, научной литературой и материалами судебной практики;
- прививание осознания необходимости нормативного установления баланса между интересами общества, с одной стороны, кредитными организациями, с другой стороны, и публичными интересами государства, с третьей;
- обучение навыкам использовать полученные знания на практике и на выпускном экзамене по специальности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Банковское право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1.В) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как конституционное, административное, гражданское право, гражданский процесс, финансовое право, предпринимательское право, международное частное право и иных отраслей права.

Банковское право является комплексной отраслью российского права и имеет тесную взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ заложены основные принципы деятельности Центрального банка Российской Федерации и банковской системы России. Также банковское право взаимосвязано с гражданским, административным и финансовым правом. Взаимосвязь банковского права имеется также с

нормами международного права.

Большое значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовный процесс), т.к. полученные в ходе их изучения навыки позволят обучающемуся в практической деятельности применять знания в области банковского права, в частности, в случае отстаивания интересов банков и банковской клиентуры в органах государственной власти и судах.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО.

Универсальные компетенции:

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 - способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4 - способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Понятие и содержание банковского права.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные	ИПК 4.4. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	
2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями
3. Кредитные организации	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
4. Государственное регулирование банковской деятельности	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих	ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время

	правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.6 - Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
5. Банковские вклады	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
6. Банковские счета	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных

	выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач
	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений
7. Банковские расчетные операции	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время
	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в	ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме

	юридической и иной официальной документации	
8. Банковские кредитные операции	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.4. Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач
	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
9. Валютные операции уполномоченных банков	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
10. Операции кредитных организаций с ценными бумагами	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач
	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия

	жизнедеятельности	государства в экономике
--	-------------------	-------------------------

В результате освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» обучающиеся должны

знать:

- устройство банковской системы Российской Федерации;
- правовое регулирование основных банковских операций;
- практику применения судами, арбитражными судами и банками законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций;

уметь:

- правильно квалифицировать банковские правоотношения в точном соответствии с законодательством;
- выполнять свои служебные обязанности по обеспечению законности в банковской сфере;
- осуществлять толкование нормативных правовых актов по банковскому праву.

владеть:

- навыками применения норм банковского права в практической деятельности;
- терминологией, применяемой в области правового регулирования банковской деятельности;
- навыками преподавания банковского права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	сем естр /три мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля /форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и содержание банковского права.	6	-	-	4	классические, интерактивные	-
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	6	-	2	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные организации	6	2	2	4	классические, интерактивные,	Опрос, управляемая

						презентации	дискуссия, реферат
4	Государственное регулирование банковской деятельности	6	2	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	6	-	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	6	2	4	2	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	6	4	4	4	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	6	4	4	4	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	6	2	2	4	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	6	-	2	2	классические	Опрос, реферат, рубежный контроль
	ВСЕГО по ОФО		16	24	32	зачет	

**2.1.2. Тематический план для очной формы
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр / три месяца	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля / форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и содержание банковского права.	4	-	-	4	классические, интерактивные	-
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	4	-	2	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные организации	4	2	2	4	классические, интерактивные, презентации	Опрос, управляемая дискуссия,

							реферат
4	Государственное регулирование банковской деятельности	4	2	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	4	-	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	4	2	4	2	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	4	4	4	4	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	4	4	4	4	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	4	2	2	4	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	4	-	2	2	классические	Опрос, реферат, рубежный контроль
	ВСЕГО по ОФУО СПО		16	24	32	зачет	

**2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения,
очно-заочной формы обучения - группы выходного дня**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля /форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и содержание банковского права.	7	-	-	2	классические, интерактивные	управляемая дискуссия
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	7	-	2	2	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные организации	7	2	2	4	классические, интерактивные,	Опрос, управляемая

						презентации	дискуссия, реферат
4	Государственное регулирование банковской деятельности	7	2	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	7	-	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	7	2	2	6	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	7	2	4	8	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	7	2	2	6	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	7	2	2	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	7	-	2	4	классические	Опрос, реферат, рубежный контроль
	ВСЕГО по ОЗФО:		12	20	40	зачет	

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения на базе СПО / ускоренного обучения на базе ВО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля / форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и содержание банковского права.	4	-	-	2	классические, интерактивные	управляемая дискуссия
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	4	-	2	2	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные	4	2	2	4	классические,	Опрос,

	организации					интерактивные, презентации	управляемая дискуссия, реферат
4	Государственное регулирование банковской деятельности	4	2	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	4	-	2	2	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	4	2	2	6	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	4	2	4	8	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	4	2	2	6	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	4	2	2	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	4	-	2	4	классические	Опрос, реферат, рубежный контроль
	ВСЕГО по ОЗФУО СПО:		12	20	40	зачет	

2.1.5. Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО) / для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО – группа выходного дня) / для заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля /форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие и содержание банковского права	3	-	-	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	3	-	-	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные организации	3	1	2	6	классические, интерактивные,	Опрос, управляемая

						презентации	дискуссия, реферат
4	Государственное регулирование банковской деятельности	3	-	-	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат, рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	3	-	-	4	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	3		2	8	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	3	1	2	8	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	3	-	-	8	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	3	-	-	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	3	-	-	6	классические	Опрос, реферат
ВСЕГО по ЗФО:			2	6	60	Зачет – 4 ак. ч.	

2.1.6. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля /форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие и содержание банковского права	3	-	-	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия
2	Центральный банк Российской Федерации (Банк России).	3	-	-	4	классические	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
3	Кредитные организации	3	1	2	6	классические, интерактивные, презентации	Опрос, управляемая дискуссия, реферат
4	Государственное регулирование	3	-	-	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат,

	банковской деятельности						рубежный контроль; понятийный диктант; управляемая дискуссия
5	Банковские вклады	3	-	-	4	классические, интерактивные	Опрос, реферат, решение тематических задач
6	Банковские счета	3		1	8	классические, презентации	Опрос, реферат
7	Банковские расчетные операции	3	1	1	8	классические, интерактивные, презентации	Опрос, реферат
8	Банковские кредитные операции	3	-	-	8	классические, презентации	Опрос, реферат, управляемая дискуссия
9	Валютные операции уполномоченных банков	3	-	-	6	классические, интерактивные	Опрос, реферат
10	Операции кредитных организаций с ценными бумагами	3	-	-	8	классические	Опрос, реферат
	ВСЕГО по ЗФО:		2	4	62	Зачет – 4 ак. ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

Содержание:

1. Правовые основы деятельности Банка России.
2. Организация Банка России. Органы управления Банка России.
3. Функции Банка России;
4. Компетенция Банка России.
5. Операции Банка России
6. Двойственная правовая природа Банка России.

Задание для подготовки: прочитать Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Обучающемуся необходимо уяснить перечень основных функций Банка России по ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Лекция 2. *Кредитные организации*

Содержание:

1. Понятие и виды кредитных организаций.
2. Порядок и этапы создания кредитной организации.
3. Уставный капитал кредитной организации, порядок его формирования.
4. Лицензирование банковской деятельности. Виды и порядок получения банковских лицензий. Отзыв банковской лицензии: основания, порядок и правовые последствия.
5. Структурные подразделения кредитных организаций
6. Особенности банкротства кредитных организаций
6. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо уяснить понятие, признаки и виды кредитных организаций в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Лекция 3. Государственное регулирование банковской деятельности

Содержание:

1. Пруденциальное регулирование деятельности кредитных организаций в Российской Федерации. Резервные требования Банка России.
2. Понятие, сущность и правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации.
3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма
4. Понятие и сущность банковского надзора и наблюдения и надзора в национальной платежной системе.
5. Меры, применяемые Банком России, за выявленные правонарушения.

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать:

- Инструкцию ЦБ РФ от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков»,
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Лекция 4. Банковские вклады

Содержание:

1. Понятие и виды банковских вкладов

2. Понятие и общий правовой анализ договора банковского вклада
3. Правовая природа договора банковского вклада
4. Условия договора банковского вклада
5. Содержание договора банковского вклада
6. Ответственность по договору банковского вклада
7. Наследование банковских вкладов
8. Правовые основы функционирования системы страхования вкладов в Российской Федерации.

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать:

- главу 44 ГК РФ
- Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Лекция 5. Банковские счета

Содержание:

1. Понятие и виды счетов, открываемых на балансе кредитных организаций.
2. Правовой режим банковского счета.
3. Понятие, стороны и содержание договора банковского счета по российскому праву.
4. Ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) сторонами обязательств по договору банковского счета.
5. Понятие и правовой режим банковской тайны.

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать

- гл. 45 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Инструкцию ЦБ РФ от 30.06.2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»

Лекция 6. Банковские расчетные операции

Содержание:

1. Понятие, формы и способы расчетов
2. Понятие и виды перевода денежных средств. Правовые особенности перевода электронных денежных средств.
3. Расчеты наличными деньгами.
4. Правовые основы деятельности национальной платежной системы
5. Расчеты платежными поручениями: понятие, механизм, ответственность.
6. Расчеты в порядке инкассо: понятие, механизм, ответственность.
7. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, ответственность.

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать

- гл. 46 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Положение Банка России от 29.06.2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

Лекция 7. Банковские кредитные операции

Содержание:

1. Понятие и виды банковских кредитов
2. Понятие, стороны и содержание кредитного договора.
3. Ответственность сторон кредитного договора.
4. Правовая природа кредитного договора.
5. Понятие и правовые особенности потребительского кредита.
6. Понятие и содержание кредитной истории. Правовое положение бюро кредитных историй. Центральный каталог кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных отчетов.
7. Понятие, виды и правовое регулирование факторинга

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать:

- гл. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Лекция 8. Валютные операции уполномоченных банков

Содержание:

1. Понятие валюты и валютных ценностей. Субъекты валютных операций
2. Понятие, виды и правовой режим валютных операций
3. Правовой режим валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов.
4. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
5. Осуществление уполномоченными банками функций агентов валютного контроля.

Задание для подготовки: обучающемуся необходимо прочитать Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Кредитные организации

1. Понятие и виды кредитных организаций
2. Особенности создания кредитной организации
3. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации
4. Лицензирование банковской деятельности
5. Особенности создания и функционирования структурных подразделений кредитной организации
6. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций
7. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
8. Конкурсное производство в отношении кредитных организаций

Рефераты:

1. Виды кредитных организаций и особенности правового регулирования их деятельности
2. Порядок открытия внутренних структурных подразделений кредитных организаций по законодательству Российской Федерации

Задания для подготовки:

Задание № 1. В чем заключается разграничение банковской и иных видов деятельности по законодательству Российской Федерации?

Примерный сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии, а также обосновывает практическую цель выявления критериев для разграничения банковской и небанковской деятельности;

а) Три обучающихся, получивших на предыдущем практическом занятии задание, готовят короткое сообщение о легальных критериях разграничения банковской и небанковской деятельности в России;

б) Преподаватель делит обучающихся, присутствующих на практическом занятии, на две группы:

- одной группе дает задание доказать, что основным критерием для разграничения банковской и небанковской деятельности являются экономические особенности банковской деятельности;

- другой группе дает задание доказать, что основным критерием для разграничения банковской и небанковской деятельности являются формальные критерии, определяемые волей законодателя.

в) обучающиеся высказывают свои мнения (3-5 минут)

г) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод

2: Преподаватель раздает обучающимся материалы судебного дела, в котором суд выявлял критерии для разграничения банковской и торговой деятельности, и предлагает одной группе обучающихся обосновать позицию истца, а второй группе обучающихся обосновать позицию ответчика

Обучающиеся высказывают свои мнения (3 минуты на выступление);

г) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

3. Преподаватель раздает обучающимся материалы судебного дела, в котором суд выявлял критерии для разграничения банковской и страховой деятельности, и предлагает одной группе обучающихся обосновать позицию истца, а второй группе обучающихся обосновать позицию ответчика

Обучающиеся высказывают свои мнения (3 минуты на выступление);

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки

4. Преподаватель раздает обучающимся материалы судебного дела, в котором суд выявлял критерии для разграничения банковской и производственной деятельности, и предлагает одной группе обучающихся обосновать позицию истца, а второй группе обучающихся обосновать позицию ответчика.

Обучающиеся высказывают свои мнения (3 минуты на выступление).

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

5. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. На основании действующего законодательство определите, вправе ли Банк России самостоятельно вернуть банку лицензию на право осуществления банковской деятельности.

Задание № 3. Решите задачу. Общее собрание акционеров банка приняло решение о выпуске дополнительных акций, оплачиваемых путем капитализации имущества банка. Однако при этом не удастся обеспечить соблюдение принципа пропорциональности, установленного Законом о банках. Что надлежит предпринять банку?

Задание № 4. Ответьте на вопрос, вправе ли мэр г. Москвы образовать муниципальный банк и внести в его уставный капитал средства бюджета г. Москвы?

Задание № 5. Можно ли совершать какие-либо банковские операции после отзыва банковской лицензии? Можно ли совершать сделки, не отнесенные к числу банковских сделок?

Задание № 6. Потребительский кооператив занимается предоставлением займов своим членам на регулярной основе. Является ли он кредитной организацией? Подлежит ли его деятельность лицензированию? Обоснуйте ваш вывод ссылкой на действующее законодательство.

Задание № 7. Может ли на председателя правления банка быть возложена ответственность в случае банкротства банка? Обоснуйте ответ.

Задание № 8. Составьте эссе на тему: «Признание несостоятельным (банкротом) «обычного» юридического лица и кредитной организации: сравнительное исследование».

Задание № 9. Ответьте на вопрос. Может ли сотрудник Банка России в случае введения конкурсного производства в отношении кредитной

организации выполнять функции арбитражного управляющего? Обоснуйте ответ.

Практическое занятие 2.

Государственное регулирование банковской деятельности.

1. Понятие и формы государственного регулирования банковской деятельности
2. Пруденциальное регулирование банковской деятельности
3. Банковский надзор и инспекционные проверки, проводимые Банком России.
4. Меры, принимаемые Банком России в отношении кредитных организаций, за выявленные нарушения
5. Внутренний контроль кредитных организаций
6. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
7. Система страхования вкладов в банках Российской Федерации

Рефераты:

1. Пруденциальное регулирование банковской деятельности: понятие, составляющие, правовые основы.
2. Цели и задачи банковского надзора

Задания для подготовки:

Задание № 1. Составьте план Правил внутреннего контроля банка. Какие вопросы должны быть отражены в этих Правилах?

Задание № 2. Назовите нормы российского законодательства, которые являются результатом трансформации рекомендаций Базельского комитета во внутреннее российское законодательство.

Задание № 3. Составьте сравнительную таблицу видов экономических нормативов для банков и для небанковских кредитных организаций. Кратко раскройте содержание каждого норматива.

Задание № 4. Банком России проведена проверка деятельности кредитной организации. В результате проверки были выявлены нарушения, об устранении которых кредитной организации выдано соответствующее предписание. Являются ли меры принудительного воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям, мерами административной ответственности? Если не являются, то в чем состоят отличия? Как соотносятся ст. 15.26 КоАП РФ и ст. 74 Закона о банке России? В каком порядке обжалуются предписания Банка России об устранении выявленных нарушений?

Практическое занятие 3.

Банковские вклады

1. Понятие и виды банковских вкладов
2. Понятие и общий правовой анализ договора банковского вклада

3. Правовая природа договора банковского вклада
4. Условия договора банковского вклада
5. Содержание договора банковского вклада
6. Ответственность по договору банковского вклада
7. Наследование банковских вкладов

Рефераты:

1. Особенности правового регулирования банковских вкладов в иностранной валюте
2. Особенности правового режима вкладов несовершеннолетних

Задания для подготовки:

Задание № 1. Ответьте на вопрос: может ли банк установить в заключенном им договоре банковского вклада со своим сотрудником процентную ставку выше, чем по вкладам обычных граждан?

Задание № 2. Вправе ли налоговая инспекция востребовать из банка сумму вклада гражданина (юридического лица) - недоимщика без его согласия: 1) до истечения срока возврата вклада; 2) после истечения срока возврата вклада. Можно ли это сделать путем представления в банк инкассового поручения?

Задание № 3 Ответьте на вопрос: вправе ли банк отказать в зачислении во вклад гражданина, не являющегося предпринимателем, суммы, поступившей ему от юридического лица в порядке ст. 841 ГК РФ, если в графе «Назначение платежа» платежного поручения указано: «Оплата подвижного состава»?

Задание № 5. Ответьте на вопрос: вправе ли вкладчик - юридическое лицо настаивать на возврате вклада не на его расчетный счет, а на счет третьего лица?

Задание № 6. Составьте проект договора банковского вклада

Задание № 7. Составьте проект федерального закона о внесении изменений в главу № 44 «Банковский вклад» с предложениями, основанными на проблемах правоприменительной практики

Практическое занятие 4. Банковские счета

1. Понятие и виды банковских счетов
2. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета
3. Понятие и правовая природа договора банковского счета
4. Условия договора банковского счета
5. Операции, совершаемые по банковскому счету
6. Содержание договора банковского счета
7. Ограничение распоряжения счетом. Приостановление операций по счету. Арест денежных средств на счете
8. Ответственность по договору банковского счета

9. Специальные разновидности договора банковского счета

Рефераты:

1. Особенности правового режима залогового счета
2. Особенности правового режима счета эскроу
3. Особенности правового режима совместного счета
4. Особенности правового режима номинального счета
5. Особенности правового режим публичного депозитного счета

Задания для подготовки к семинару:

Задание № 1. Решите задачу. Общее собрание ООО освободило генерального директора от должности. Однако он отказался вернуть печать. В банк, обслуживающий общество, одновременно поступило платежное поручение за подписью прежнего генерального директора о переводе остатка счета на личный вклад бывшего генерального директора и письмо за подписью нового генерального директора с просьбой о приостановлении операций по счету, к которому был приложен протокол общего собрания, подтвердивший освобождение прежнего генерального директора от должности. Как следует поступить банку?

Задание № 2. Налоговая инспекция приостановили операции по счету налогоплательщика, указав, что эта санкция не распространяется на платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Законно ли такое распоряжение?

Задание № 3. На корреспондентский счет банка поступила сумма по платежному поручению, адресованному его клиенту-заемщику и подлежащая зачислению на его расчетный счет, открытый в этом банке. Банк произвел зачет взаимных требований по кредитному договору и кредитовому переводу (ст. 410 ГК РФ), и не стал зачислять переводимую сумму на счет заемщика. Клиент предъявил иск в суд с требованием о признании недействительной сделки по зачету взаимных требований и о зачислении переведенной суммы на его расчетный счет. Кто прав?

Задание № 4. Банк предъявил в арбитражный суд иск о расторжении договора банковского счета к клиенту, так как в течение трех лет по счету не осуществлялось никаких расчетных операций. Арбитражный суд отказал в иске, сославшись на наличие к счету картотеки № 2. Правильно ли вынесено решение?

Задание № 5. В одном и том же банке открыто два расчетных счета одного и того же клиента. К одному из них, на котором нет денег, открыта картотека № 2. Вправе ли банк оплатить картотеку с другого счета?

Задание № 6. Судебный пристав-исполнитель обратился в банк с письменным требованием о предоставлении информации о наличии счета должника и о размере его остатка. Что должен сделать банк?

Задание № 7. В отношении расчетного счета российской организации налоговым органом вынесено решение о приостановлении операции по счету. Несмотря на существующие ограничения, банк выполнил поручение клиента на выплату заработной платы по данному расчетному счету.

1. Какой нормой предусмотрен порядок приостановления операций по банковскому счету клиента по решению налогового органа?

2. Что означает приостановление операций по счету? Сколько по времени действует это ограничение? Может ли клиент сам передать в банк решение налогового органа о приостановлении операций по счету либо об отмене приостановления операций по счету в целях наиболее оперативного его исполнения?

3. Вправе ли банк открыть клиенту новый счет при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счету клиента, открытого в данном банке / открытого в другом банке?

4. Правильно ли поступил банк?

5. Можно ли открыть налогоплательщику новый счет, если банк закрыл счета налогоплательщика до того, как получил от налогового органа решение о приостановлении операций по счетам в банке?

Задание № 8. Составьте экспертное заключение по следующей ситуации. Российская организация предоставила в банк заявление на открытие расчетного счета и комплект документов. Банк отказал в открытии счета, поскольку организацией не предоставлены документы, подтверждающие место ее нахождения.

В составленном заключении ответьте на следующие вопросы:

1. Вправе ли банк отказать клиенту в открытии счета?

2. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются основания для отказа в открытии счета?

3. Предусмотрена ли ответственность для банка за неправомерный отказ в открытии счета клиенту?

4. Правомерно ли отказал банк в открытии счета клиенту, не предоставившему документы, подтверждающие место его нахождения?

5. Вправе ли банк отказать клиенту в открытии счета в случае отказа клиента от предоставления информации о своем бенефициарном владельце?

Практическое занятие 5.

Банковские расчетные операции

1. Общие вопросы теории безналичных расчетов

2. Понятие и правовая природа расчетных банковских операций

3. Понятие, виды и правовая природа перевода денежных средств.

Характеристики банковского перевода.

4. Расчеты наличными деньгами

5. Правовые основы организации и деятельности национальной платежной системы

6. Расчеты посредством клиринга

7. Расчеты платежными поручениями

8. Расчеты по аккредитиву

9. Расчеты по инкассо (расчеты инкассовыми поручениями, расчеты платежными требованиями, расчеты в порядке прямого дебетования)

10. Расчеты чеками

11. Правовые особенности расчетов с использованием электронных средств платежа

12. Расчеты с помощью платежных банковских карт

Рефераты:

1. Доктрина о правовой природе перевода денежных средств
2. Доктрина о понятии и правовой природе расчетной банковской операции

Задания для подготовки к семинару:

Задание № 1. Решите задачу. Плательщик дал поручение обслуживающему банку о переводе денежных средств получателю платежа. Деньги были зачислены на корреспондентский счет банка, обслуживающего получателя платежа. Банк получателя платежа не смог зачислить сумму перевода на счет своего клиента по причине финансовых затруднений. Получатель платежа предъявил иск к плательщику о платеже за продукцию, поставленную ему по договору поставки. Покупатель-плательщик заявил, что он заплатил, и второй раз платить не обязан. Кто прав? Ответ дать на основании законодательства и судебной практики.

Задание № 2. Решите задачу. Плательщик дал банку поручение о переводе соответствующей суммы средств своему контрагенту (получателю платежа). Однако последний ее не получил. В процессе поиска потерянной суммы выяснилось, что она не поступила на корреспондентский счет банка получателя платежа по вине Банка России. Получатель средств предъявил к Банку России иск о взыскании убытков в размере неполученных денег и о взыскании процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Насколько обоснован иск? Если он заявлен неправильно, объясните, как следует поступить в указанной ситуации (назовите истца, ответчика, предмет и основание иска).

Задание № 3. Решите задачу. Банк-эмитент, действующий по указанию приказодателя, выставил покрытый неподтвержденный аккредитив в исполняющем банке. Последний должен был произвести платеж против представления бенефициаром пакета документов, включающего железнодорожную накладную. Исполняющий банк произвел платеж, однако вместо железнодорожной накладной принял железнодорожную квитанцию. Впоследствии выяснилось, что все представленные бенефициаром документы оказались фальшивыми, причем подделку документов нельзя было обнаружить путем зрительного восприятия. Заказанный товар в пользу приказодателя отгружен не был, а бенефициар, получивший и обналичивший деньги, скрылся. Приказодатель предъявил к исполняющему банку иск о взыскании убытков. Исполняющий банк выдвинул следующие возражения. По его мнению, иск следует в первую очередь предъявить к бенефициару, поскольку именно в результате его действий возникли убытки в хозяйственной сфере приказодателя. Кроме того, банк полагал, что приказодатель неправильно сформулировал предмет иска: следовало заявить требование о возврате основного долга. Обоснована ли позиция банка?

Задание № 4. Решите задачу. По поручению российского приказодателя российским банком эмитентом был открыт покрытый аккредитив в пользу иностранного бенефициара. Исполняющим банком был назначен иностранный банк. Открытый аккредитив был подчинен Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (редакция 2007 года, публикация МТП № 600). Сумма денежного покрытия была списана со счета приказодателя и переведена российским банком-эмитентом в распоряжение исполняющего банка. Однако аккредитив исполнен не был. Непосредственно вскоре после перечисления денежного покрытия открытого аккредитива у исполняющего банка была отозвана банковская лицензия. Российский приказодатель предъявил иск в российском арбитражном суде к банку-эмитенту и исполняющему банку. Поскольку исполняющий банк в судебное заседание не явился, арбитражный суд отказался применить Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, обосновав такую позицию отсутствием в споре иностранного элемента. Насколько обоснован такой вывод арбитражного суда?

Задание № 5. *Составьте экспертное заключение по следующему спору.* Банк списал сумму долга со счета организации-должника на основании инкассового поручения в бесспорном порядке. Должник обвинил банк в нарушении законодательства и обратился с иском о неправомерном списании денежных средств в суд.

В составленном заключении ответьте на следующие вопросы:

1. В чем особенности инкассовой формы расчетов, и в каких случаях она применяется?
2. Какие действия должен совершить банк при поступлении к счету клиента инкассового поручения?
3. Прав ли банк? Может ли бесспорное списание денежных средств со счета осуществляться на основании договора между получателем и плательщиком?
4. В чем специфика расчетов по инкассо, если получателем является банк плательщика?

Задание № 6. Решите задачу. Цена договора поставки, заключенного между двумя юридическими лицами, составляет 900 тысяч рублей. При этом поставка осуществляется частями, расчет предусматривается за каждую партию отгруженного товара. Стороны договора считают, что они вправе произвести расчеты по договору наличными деньгами, так как оплата в каждом случае составляет сумму ниже максимально установленной для расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. Однако главный бухгалтер одного из контрагентов отказался осуществлять такой платеж.

1. Дайте понятие расчетов. Какие способы расчетов предусматривает действующее законодательство?
2. Каков максимальный (предельный) размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами?

3. Какой существует порядок расчетов наличными деньгами?
4. Обоснована ли позиция главного бухгалтера?
5. Каков порядок организации работы юридического лица с денежной наличностью?
6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка расчетов?

Практическое занятие 6. Банковские кредитные операции

1. Понятие, принципы и виды банковского кредита
2. Понятие и общая правовая характеристика кредитного договора
3. Условия кредитного договора
4. Содержание кредитного договора
5. Ответственность по кредитному договору
6. Обеспечение кредита
7. Особенности потребительского кредитования
8. Понятие и содержание кредитной истории. Кредитный отчет

Рефераты:

1. Российская и иностранная доктрина о правовой природе договора факторинга
2. Понятие и правовая природа договора синдицированного кредита (займа)
3. Понятие и правовая природа кредитной линии

Задания для подготовки:

Задание № 1. Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме: **«Правовая природа договора факторинга по российскому и иностранному праву»**

План дискуссии:

1. Доклад об основных различиях конструкции договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и договора факторинга по Конвенции УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года), Конвенции о финансировании под уступку дебиторской задолженности (Нью-Йорк, 2001 год), законодательству отдельных стран Западной Европы по выбору докладчика. Обсуждение полученных результатов.
2. Договор факторинга и разовая купля-продажа права (требования) (сходство и различия). Обсуждение полученных результатов.
3. Договор факторинга как дящийся договор. Обсуждение полученных результатов.
4. Договор факторинга как рамочный договор. Обсуждение полученных результатов.

Примерный сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии, а также обосновывает практическую цель выявления критериев для разграничения договора факторинга по российскому и зарубежному законодательству;

2. По первому вопросу трое обучающихся, получившие на предыдущем практическом занятии задание подготовить короткое сообщение об основных отличиях конструкции договора факторинга по российскому законодательству, Конвенции УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года), Конвенции о финансировании под уступку дебиторской задолженности (Нью-Йорк, 2001 год), законодательству отдельных стран Западной Европы по выбору докладчика (3-5 минут для каждого обучающегося);

4. По второму, третьему и четвертому вопросам.

а) Преподаватель делит обучающихся, присутствующих на практическом занятии, на три группы:

– одной группе дает задание рассмотреть правовую природу договора факторинга, согласно которому клиент в разовом порядке передает фактору одно обязательственное право (требование), возникшее из договора поставки продукции, а финансовый агент предоставляет клиенту денежный эквивалент за уступленное право. Обучающиеся должны сделать вывод, является ли такой договор факторингом с точки зрения Конвенции УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года), Конвенции о финансировании под уступку дебиторской задолженности (Нью-Йорк, 2001 год).

– другая группа обучающихся должна обосновать, что договор факторинга может быть сконструирован только как длящийся договор. Обучающиеся должны сделать вывод, допустима ли такая конструкция факторинга по российскому законодательству;

– третья группа обучающихся должна доказать, что договор факторинга является разновидностью рамочного договора. Обучающимся необходимо остановиться на предмете такого договора и его содержании.

б) обучающиеся высказывают свои мнения (3-5 минут)

5. По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

6. В завершение дискуссии преподаватель знакомит обучающихся с точкой зрения, существующей во французской доктрине о том, что «факторинг представляет собой деятельность по коммерческому управлению предприятиями» (Моник Контамин-Райно)

Задание № 2. Решите задачу. Между банком и заемщиком был заключен кредитный договор. Банком является юридическое лицо, зарегистрированное и ведущее деятельность в Республике Казахстан, кредитное учреждение по законодательству Республики Казахстан. Банк имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление банковской деятельности. Банк не имеет филиалов и представительств в

Российской Федерации и не имеет лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.

Заемщиком является российская коммерческая организация.

Кредитный договор был заключен в Республике Казахстан, г. Алматы.

Стороны выбрали российское право в качестве применимого к кредитному договору.

Сумма кредита по кредитному договору (в долларах США) в полном объеме предоставлена Заемщику на основании его заявок. На счет Заемщика в российской кредитной организации получена вся сумма кредита.

Заемщик не вернул сумму кредита по окончании срока его пользования. Казахстанский банк предъявил иск в российский суд о возврате выданного кредита и взыскании процентов. В судебном заседании ответчик-заемщик заявил о недействительности кредитного договора, поскольку казахстанский банк занимался банковской деятельностью на территории Российской Федерации без лицензии Банка России.

По условиям кредитного договора он был подчинен российскому праву. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Предоставление кредита является банковской операцией. Поскольку лицензии Банка России у банка-займодавца не была, ответчик сделал вывод, что с точки зрения российского закона истец не является банком, а кредитный договор – недействительной сделкой.

1. В случае заключения кредитного договора между иностранным банком в качестве кредитора и российским юридическим лицом в качестве заемщика могут ли стороны подчинить его российскому праву?

2. Является ли казахстанский банк банком с точки зрения российского права? Имел ли он право заключать кредитный договор?

3. Должен ли статус казахстанского банка определяться российским законодательством, если в кредитном договоре стороны предусмотрели в качестве применимого права – российское право?

4. Согласно российскому законодательству требуется ли казахстанскому банку-кредитору лицензия Центрального банка РФ для исполнения кредитного договора на территории Российской Федерации?

Задание № 3. Решите задачу. Банк (далее - Кредитор) предоставил Обществу (юридическое либо физическое лицо) (далее - Должник) кредит в рамках заключенного кредитного договора на срок 3 года.

По истечении 1 года пользования кредитом Должник сообщил Кредитору о своем намерении досрочно возвратить полученные кредитные средства.

Кредитным договором предусмотрено, что досрочный возврат кредита может осуществляться только с письменного согласия Кредитора, а также определены условия о размере и порядке оплаты комиссии за досрочное погашение кредита.

Банком дано согласие на досрочный возврат кредита только при условии уплаты Должником предусмотренной Кредитным договором комиссии.

В период досрочного погашения Должником кредита ставка рефинансирования Банка России уменьшилась на 1 процентный пункт и среднерыночное значение процентной ставки по размещаемым кредитам на аналогичных условиях понизилось.

1. Каким нормативным правовым актом предусмотрена возможность взыскания комиссий с клиентов банков?

2. В каких случаях условие о размере комиссии за досрочный возврат кредита может считаться согласованным?

3. Вправе ли Должник погасить кредит без согласия Кредитора?

4. С какой целью Кредитор устанавливает комиссию за досрочное погашение кредита?

5. Являются ли действия Кредитора по взысканию с Должника комиссии за досрочное погашение кредита правомерными, обоснуйте свою позицию с учетом разъяснений ВАС РФ?

6. Какие потери Кредитора могут учитываться при расчете комиссии за досрочное погашение кредита?

Задание № 4. В кредитном договоре содержится условие о том, что обещанная клиенту денежная сумма будет выдана простыми векселями банка. Законно ли такое условие? Если да, то определите правовую природу рассматриваемого договора.

Задание № 5. Решите задачу. Банк (далее - Кредитор) предоставил Обществу (юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель) (далее - Должник) кредит в рамках заключенного кредитного договора, предусматривающего погашение кредита (основного долга) частями по графику и уплату процентов ежемесячно. Окончательный срок возврата кредита установлен 17.01.2017.

Должник не уплатил в установленный кредитным договором срок первую часть кредита и начисленные проценты за первый процентный период. Кредитор принял решение о досрочном истребовании всей суммы кредита и взыскании процентов за пользование кредитом, начисленных Должнику до даты, до которой кредит был предоставлен по кредитному договору, т.е. 17.01.2017, и списал всю сумму задолженности со счета Должника, открытого в другой кредитной организации.

Кредитор разместил взысканные с Должника денежные средства путем предоставления кредита другому заемщику под более высокую процентную ставку.

1. Какими нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России предусмотрено начисление и уплата процентов за пользование кредитом?

2. В каком порядке могут начисляться и уплачиваться проценты за пользование кредитом в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России?

3. Вправе ли Кредитор был взыскивать с Должника проценты, начисленные после даты фактического погашения кредита?

4. Являются ли действия Кредитора по начислению и взысканию процентов до даты, до которой был предоставлен кредит, т.е. до 17.01.2017, правомерными?

5. В каких случаях Кредитор вправе предъявить требование о взыскании процентов, начисленных до даты, до которой был выдан кредит?

Задание № 6. Решите задачу. Банк (далее - Кредитор) заключил с Обществом (юридическое либо физическое лицо) (далее - Заемщик) кредитный договор.

Между Кредитором и Заемщиком был заключен договор залога недвижимости (ипотеки).

Основной деятельностью Заемщика является осуществление строительно-монтажных работ по договору подряда.

Уведомлением, направленным в адрес Заемщика, Кредитор отказал Заемщику в выдаче кредита, сославшись на ухудшение экономической ситуации деятельности Заемщика, связанной с продажей объектов недвижимости. Данная деятельность являлась для Заемщика дополнительной.

Основания для отказа в выдаче кредита в кредитном договоре указаны не были.

Заемщик был вынужден обратиться в другую кредитную организацию, которая предоставила ему кредит под процентную ставку, превышающую процентную ставку, которая была установлена по кредитному договору, заключенному с Кредитором, на 3 процентных пункта.

1. В каких случаях банки вправе отказывать заемщикам в предоставлении кредита?

2. Вправе ли Кредитор был отказать Заемщику в выдаче кредита?

3. Являются ли действия Кредитора по отказу в выдаче кредита правомерными, обоснуйте свою позицию с учетом разъяснений ВАС РФ?

4. Каким способом может осуществляться защита прав заемщика, которому необоснованно отказано в выдаче кредита?

Задание № 7. Ответьте на вопрос, возможно ли применение норм главы 24 ГК РФ к регулированию отношений по договору финансирования под уступку денежного требования?

Задание № 8. Ответьте на вопрос, может ли быть предметом договора финансирования под уступку денежного требования по законодательству Российской Федерации право требования на получение алиментов? Пенсии? Покупной цены за проданную дачу? Вознаграждения подрядчику за выполненную работу по договору подряда на капитальное строительство? Тот же вопрос по Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.), по Конвенции ООН «Об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (Нью-Йорк, 12 декабря 2001 года).

Задание № 9. Клиент уступил принадлежащее ему право требования к покупателю продукции по договору поставки двум финансовым агентам.

Кому должен произвести платеж покупатель: прежнему кредитору, первому финансовому агенту или второму?

Задание № 10. В каких случаях финансовый агент вправе взыскать с клиента неполученную (недополученную) с должника по основному договору сумму? Перечислить все возможные варианты.

Задание № 11. Проанализируйте основные проблемы судебном практики по спорам, возникшим из кредитных правоотношений. Составьте проект федерального закона с предложением о решении выявленных Вами проблем правоприменительной практики.

Практическое занятие 7. Валютные операции уполномоченных банков

1. Понятие валюты и валютных ценностей.
2. Понятие, виды и правовой режим валютных операций. Субъекты валютных операций
3. Понятие и правовой режим валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов
4. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
5. Продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке
6. Валютный контроль уполномоченных банков

Рефераты:

1. Особенности правового положения уполномоченных банков.
2. О месте и роли валютного права в системе отраслей российского права

Задания для подготовки:

Задание № 1. Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме: **«Система органов и агентов валютного контроля: недостатки и перспективы развития»**

План дискуссии:

1. Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля. Обсуждение полученных результатов.
2. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Обсуждение полученных результатов.

Примерный сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии, а также раскрывает практические проблемы применения законодательства о валютном контроле;
2. По первому вопросу:
 - а) Трое обучающихся, получившие на предыдущем практическом занятии задание подготовить короткое сообщение по следующим вопросам:

понятие валютного контроля, органы валютного контроля и их компетенция; агенты валютного контроля и их компетенция (3 — 5 минут на каждый доклад)

б) Остальные обучающиеся высказывают суждения относительно обоснованности полисубъектности органов валютного контроля и распределении компетенции между ними, перспективах совершенствования системы валютного контроля;

г) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает допущенные ошибки

3. По второму вопросу:

а) преподаватель раздает обучающимся материалы судебных дел по спорам о привлечении участников валютных операций к ответственности за нарушение валютного законодательства, актов органов валютного регулирования и валютного контроля;

б) обучающиеся высказывают суждения относительно правовой природы ответственности за нарушение валютного законодательства и условий ее применения (3 минуты на выступление)

в) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки

5. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. Организация-резидент осуществляла выплату заработной платы своим работникам-нерезидентам за работу на территории РФ наличными рублями. Имеет ли здесь место валютная операция? Насколько законно ее проведение?

Задание № 3. Физическое лицо – резидент получило на территории РФ в дар от нерезидента 10.000 долларов США наличными. Имеет ли здесь место валютная операция? Насколько законно ее проведение?

Задание № 4. Вправе ли гражданин РФ внести наличные средства на открытый им банковский счет в зарубежном банке в иностранной валюте?

Задание № 5. Вправе ли банк при возврате вклада, внесенного вкладчиком в иностранной валюте, вернуть вкладчику не иностранную валюту, а ее рублевый эквивалент, ссылаясь на ст. 140 ГК РФ, в соответствии с которой единственным законным платежным средством на территории РФ является рубль?

Задание № 6. Юридическое лицо — резидент (далее— Общество) получило в кассу наличными денежными средствами 4 млн руб. от гражданина КНР, являющегося директором Общества. Денежные средства в приходных кассовых ордерах и в бухгалтерских документах Общества указаны как заемные средства. Насколько законно проведение подобных операций?

Задание № 7. Между резидентом и нерезидентом был заключен внешнеторговый контракт, условие о совершении резидентом валютного платежа по которому противоречило ч.2 ст.14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». На момент обнаружения этого несоответствия платеж еще не был совершен.

Как выйти из сложившейся ситуации? Является ли контракт действительной сделкой? Подлежит ли резидент ответственности за заключение такого контракта на основании ч.1 ст.15.25 КоАП?

Практическое занятие 8.

Операции кредитных организаций с ценными бумагами

1. Эмиссионные операции кредитных организаций
2. Инвестиционные операции кредитных организаций
3. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов
4. Деятельность кредитных организаций в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг

Рефераты:

1. Операции кредитных организаций по доверительному управлению ценными бумагами.
2. Особенности правового регулирования процедуры эмиссии кредитными организациями акций и облигаций

Задания для подготовки:

Задание № 1. Какие операции кредитных организаций с ценными бумагами являются наиболее распространенными? Ответ обоснуйте ссылками на статистические данные.

Задание № 2. Рассмотрите право кредитных организаций на осуществление инвестиционных операций с ценными бумагами с точки зрения защиты прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков данной кредитной организации. Что такое конфликт интересов?

Задание № 3. Имеется ли, по вашему мнению, взаимосвязь кризисных явлений в банковской системе и на рынке ценных бумаг? Если да, то в чем, на ваш взгляд, причины ее возникновения? Ответ обоснуйте.

Задание № 4. Сравните конструкцию права собственности в англо-американском и континентальном праве. На основе произведенного сравнительного анализа объясните общие черты и различия в конструкциях англо-американского траста и договора доверительного управления по российскому праву.

Задание № 5. Проанализируйте арбитражную практику по спорам из договора доверительного управления ценными бумагами. Являются ли объектом доверительного управления также денежные средства. Как

судебная практика относится к доверительному управлению денежными средствами?

Составьте рекомендации кредитным организациям, которые позволят обойти наиболее распространенные ошибки, выявленные судебной практикой по спорам из договора доверительного управления ценными бумагами.

Задание № 6. Ответьте на вопрос: приобретает ли доверительный управляющий право собственности на переданное в управление имущество?

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта, другой научной работы;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы практического занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- подготовка докладов и рефератов по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета;
- иные виды самостоятельной работы.

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам.

В рамках изучения отдельных тем по дисциплине (модулю) «Банковское право» обучающемуся следует уделять особое внимание подбору и анализу законодательных актов не только Российской Федерации,

но и наиболее экономически развитых стран мира. Кроме того, обучающимся следует интересоваться последними изменениями европейского банковского права. Для поиска необходимых нормативных источников по банковскому праву указанных зарубежных стран обучающимся необходимо воспользоваться информационными ресурсами сети Интернет. Например, законодательные акты Европейского Союза по европейскому банковскому праву обучающийся могут найти на сайте ЕС <http://eur-lex.europa.eu>.

В ходе изучения предполагается аналитическая работа. Также обучающийся должны решать задачи во время проведения практических занятий, осуществлять разбор конкретных правовых ситуаций, анализировать судебную практику.

При изучении темы «Понятие и содержание банковского права» обучающийся должны обратить специальное внимание на проблему отраслевой принадлежности банковского права: является ли оно отраслью права или только отраслью законодательства. В российской правовой доктрине существуют две противоположные точки зрения. Одни авторы полагают, что банковское право является самостоятельной отраслью (Олейник О.М., Тосунян Г.А.) или подотраслью права (Гуревич И.С., Коган М.Л.). Обучающемуся следует подробно рассмотреть аргументы в пользу одной и другой точки зрения с тем, чтобы обучающиеся самостоятельно сделали свой выбор и присоединились к любой из приведенных позиций.

Обучающемуся следует обратить внимание на то, что правоотношения между банком и клиентами, а также между кредитными организациями и Центральным банком Российской Федерации регулируются двумя группами нормативных актов: во-первых, общими нормами законодательства, а во-вторых, специальным банковским законодательством. В отдельных случаях указанные нормативные акты противоречат друг другу. Обучающимся следует объяснить общий принцип устранения коллизий в указанных нормативных актах: специальная норма отменяет общую. Если вступающие в противоречие нормы не могут быть охарактеризованы как общая и специальная, приоритет отдается закону как нормативному акту, обладающему высшей юридической силой. При коллизии законов - более позднему нормативному акту. При коллизии норм гражданского права, содержащихся в ГК РФ и федеральных законах - ГК РФ в силу п.2 ст. 3 ГК РФ.

Обучающимся необходимо также уяснить, что термин «субъекты банковского права» значительно шире понятия «субъекты банковской системы». К числу субъектов банковского права относятся все лица, которые так или иначе осуществляют банковскую деятельность, либо способствуют ее осуществлению. Соответственно к числу субъектов банковского права относятся не только кредитные организации, а также микрофинансовые организации, платежные агенты, банковские платежные агенты, ВЭБ.РФ и т.п.

При изучении темы **«Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»** обучающимся необходимо рассмотреть причины появления центральных (национальных) банков и их функции. При этом обучающийся должны усвоить, что причины появления центральных банков объясняются объективными экономическими законами, а функции центральных банков примерно одинаковы в разных странах, причем главная из них - функция защиты гражданского оборота от не вполне грамотного ведения банковского бизнеса.

Необязательно, чтобы капитал центрального банка принадлежал только государству. В разные периоды истории в разных странах этот вопрос решался по-разному. Отдельно следует остановиться на такой привилегии центрального банка как право эмиссии банкнот. Предлагается сопоставить правила о монополии центрального банка на эмиссию наличных денег, существующие практически во всех странах мира, с идеями Фридриха Хайека о частных деньгах.

Исследование проблемы правовой природы Центрального банка РФ должно начинаться с анализа взглядов различных исследователей. В дальнейшем необходимо подробно остановиться на анализе правоспособности Банка России с тем, чтобы сделать вывод о том, к какой организационной форме юридического лица следует отнести ЦБ РФ.

Изучение темы **«Кредитные организации»** обучающемуся следует начать с определения понятия «банк» и «небанковская кредитная организация». Обучающемуся следует уяснить, что российское законодательство, как и законодательство других стран, использует традиционный подход и раскрывает указанные термины через круг выполняемых ими операций.

Обычно к банкам относятся те организации, которые в процессе осуществления своей профессиональной деятельности привлекают вклады от неопределенного круга лиц («от широкой публики»), предоставляют кредиты и выполняют расчеты по поручению клиентуры.

Обучающемуся необходимо дать общую характеристику различных видов банковских сделок, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности».

При этом следует подчеркнуть, что банки вправе выполнять и другие сделки, которые прямо не перечислены в ст. 5 Закона о банках, если они не могут быть прямо отнесены к производственной, торговой или страховой деятельности. В частности, банки вправе заключать сделки, указанные в ст. 6 Закона о банках. Необходимо дать классификацию банковских сделок.

Рассматривая виды банков, следует указать, что такая классификация носит экономический характер.

Порядок создания кредитных организаций следует изучать, разбивая его на этапы, что обеспечивает лучшее усвоение ими материала. Отдельно следует остановиться на процедуре лицензирования банковской деятельности, уяснив понятие банковской лицензии и причины, по которым различные государства вводят обязательное лицензирование деятельности

кредитных организаций. Необходимо показать, что лицензирование банковской деятельности - общее правило. Однако из него могут быть исключения (Центральный банк РФ, Внешэкономбанк).

При изучении темы **«Государственное регулирование банковской деятельности»** обучающимся необходимо подробно изучить все формы и методы государственного воздействия на банковскую систему с целью повышения ее финансовой устойчивости и укрепления доверия со стороны населения страны. Для этого обучающимся следует выявить основные виды банковских рисков, для минимизации которых устанавливаются пруденциальные требования. В России они существуют в виде обязательных экономических нормативов и резервных требований Банка России. Банк России вырабатывает их не только по собственной инициативе. В этой работе он учитывает рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, которые обучающемуся также предлагается изучить самостоятельно.

В Российской Федерации банковский надзор осуществляет Банк России. Обучающимся необходимо изучить формы и методы банковского надзора Банка России.

При изучении темы **«Банковские вклады»** обучающимся необходимо уяснить, что термин «депозит» происходит от латинского слова «*depositum*», что означает «поклажа», «хранение». В современной банковской практике термин «депозит» нередко имеет более широкое значение, чем просто синоним денежного вклада. Далее необходимо уяснить, что в России к понятию «договор банковского вклада» относятся только денежные вклады, помещенные в кредитные учреждения юридическими и физическими лицами. Основная характеристика элементов договора банковского вклада и вопросы ответственности банка за нарушение условий этого договора может быть дана как на основе собственного материала обучающегося, собранного им по указанной проблеме. Ознакомление обучающихся с проблемой определения правовой природы договора банковского вклада должно начинаться с анализа различных точек зрения по указанному вопросу, появившихся как в теории, так и на практике (договор займа, договор иррегулярного хранения, самостоятельный гражданско-правовой договор). Необходимо показать связь той или иной теоретической конструкции договора банковского вклада с проблемами правоприменительной практики.

В качестве завершающего этапа изучения проблемы правовой природы договора банковского вклада обучающийся может обосновать собственную точку зрения в рамках подготовки эссе или написания контрольной работы.

Изучение темы **«Банковские счета»** должно начинаться с разграничения понятий «договор банковского счета» и «счет бухгалтерского учета». Обучающиеся не должны путать договор банковского счета как правоотношение и счет как способ бухгалтерского учета какого-либо имущества. Соответственно необходимо различать счета бухгалтерского учета, открываемые во исполнение договора банковского счета, заключенного с клиентом (расчетный, текущий, расчетный валютный, корреспондентский счета и т.п.), и счета внутреннего бухгалтерского учета,

открываемые банком по собственной инициативе (ссудный счет, счет «Аккредитивы к оплате» и т.п.). Обучающимся необходимо уяснить те типичные ошибки, которые допускаются отдельными практическими работниками в связи отсутствием у них представления о различиях природы указанных групп счетов.

Вопрос о правовой природе безналичных денег является спорным и в российской доктрине, и на практике. Обучающимся следует ознакомиться с различными взглядами ученых и практиков на правовую природу денег вообще и безналичных, в частности.

После общей характеристики договора банковского счета по законодательству Российской Федерации обучающийся должен подробно рассмотреть его элементы и вопросы ответственности.

Правовая природа договора банковского счета является спорной. Обучающимся следует подробно проанализировать различные взгляды на правовую природу банковского счета, существующие в доктрине (самостоятельный договор, договор смешанного типа, сочетающий элементы договора займа, хранения, поручения, комиссии, разновидность депозита до востребования).

В качестве завершающего этапа изучения проблемы правовой природы договора банковского счета обучающийся может обосновать собственную точку зрения в рамках подготовки эссе или написания контрольной работы.

Изучение темы **«Банковские расчетные операции»** следует начать с понятия «форма безналичных расчетов». Обучающемуся необходимо подчеркнуть, что указанный термин употребляется лишь в законодательстве и доктрине Российской Федерации, который был ими унаследован из законодательства советского периода. В зарубежной литературе и законодательстве используется иной термин - инструменты платежа. При этом смысловое содержание и перечень основных форма расчетов по российскому законодательству и инструментов платежа по законодательствам других стран практически совпадает.

Безналичные расчеты внутри Российской Федерации регулируются главой 46 ГК РФ и соответствующими нормативными актами Банка России.

При изучении перевода денежных средств необходимо сравнить определение этого понятия в ст. ст. 3 и 5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», законодательство Европейского Союза и законодательство США, как наиболее детально разработанное. Последнее представляет особый интерес для обучающихся при изучении ими правовой теории банковского перевода средства. Например, ЕТК США прямо квалифицирует каждую из расчетных сделок, совершаемую участниками банковских расчетов как договор между банком и клиентом (двумя банками). Между тем, в российской доктрине существует спор о том, являются ли расчетные сделки односторонними или двусторонними (договорами). Обучающимся необходимо ознакомиться с имеющимися взглядами российских юристов по указанному вопросу и

помочь сформировать собственную точку зрения на природу расчетных сделок.

При самостоятельной подготовке к занятиям обучающимся необходимо уделить особое внимание правовым особенностям электронных денег и перевода электронных денежных средств. Помимо изучения соответствующих норм Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» обучающимся рекомендуется воспользоваться иностранными источниками. Например, необходимо изучить правовые проблемы электронных расчетов, исследованные в Правовом руководстве ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств. Оно подготовлено секретариатом Комиссии ООН по праву международной торговли. Издано в Нью-Йорке, 1987 год. Следует сравнить нормы российского законодательства о защите интересов потребителя в электронных расчетах и на алогичные правила, содержащиеся в Инструкции Е «Электронный перевод средств», принятой Председателем Совета Директоров Федеральной резервной системы США, которая ступила в силу 30 марта 1979 года.

Изучение темы **«Банковские кредитные операции»** следует начать с понятия банковского кредитования и выяснения его места в системе заемно-кредитных правоотношений. При этом необходимо показать отличия юридического термина «кредитование», выработанного российской правовой доктриной, от экономического понятия кредита. Главные особенности банковского кредитования определяются характером деятельности займодавца - банка, который является профессиональным финансовым посредником. Путем сравнения правового режима кредитного договора и договора займа необходимо показать обучающимся правовые особенности банковского кредитования.

Вначале обучающемуся необходимо дать полную общую характеристику кредитного договора (консенсуальный, двусторонне обязывающий, возмездный, является каузальной сделкой). После этого необходимо приступить к подробному анализу элементов кредитного договора. Правовой анализ не должен носить только теоретический характер. В ходе подготовки к занятиям обучающимся необходимо широко использовать арбитражную практику по спорам о заключении, изменении, расторжении и исполнении кредитных договоров. Причем, примеры из судебной практики должны не только иллюстрировать теоретический материал, но и служить ориентиром для будущей практической работы.

При анализе ответственности по кредитному договору следует, во-первых, остановиться на вопросах ответственности банка за невыдачу кредита и, во-вторых, ответственности клиента за его невозврат или несвоевременный возврат кредита, а также за несвоевременную уплату процентов. Обучающийся обязан проанализировать норму ст. 811 ГК РФ и судебную практику ее применения. Следует обосновать вывод о том, что проценты, предусмотренные ст. 811 ГК РФ являются разновидностью

процентов за неисполнение денежного обязательства, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Обучающимся следует иметь также в виду, что правовая конструкция факторинга в Гражданском кодексе РФ имеет название «Договор финансирования под уступку денежного требования». Эта конструкция была разработана с учетом международного опыта осуществления подобных финансовых операций. В настоящее время указанные правоотношения регулируются Конвенцией УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года). Кроме того, обучающимся следует ознакомиться с текстом Конвенции ООН «Об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (Нью-Йорк, 12 декабря 2001 года. Конвенция не вступила в силу).

При анализе правовой конструкции факторинга (договора финансирования под уступку денежного требования) необходимо использовать указанные конвенции, поскольку они представляются собой обобщение законодательства различных стран о коммерциализированной уступке требований, совершаемых в рамках различных финансовых операций.

При анализе элементов договора финансирования под уступку денежного требования следует остановиться на пробелах правового регулирования и тех проблемах, которые могут возникнуть в связи с этим на практике. В частности, российское законодательство никак не решает вопроса о правах третьих лиц на уступленное право, не предполагает создания системы регистрации уступленных прав и т.п.

Тема завершается анализом правовой природы договора под уступку денежного требования. В ходе изложения материала необходимо ознакомить обучающихся с различными точками зрения на правовую природу рассматриваемого договора, существующими в российской и зарубежной доктрине.

При изучении темы **«Валютные операции уполномоченных банков»** обучающиеся должны уяснить основные правовые категории валютного права, в том числе: валютная операция, валютные ценности, формы и методы валютного контроля, условия ответственности резидентов и нерезидентов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, правовой режим основных видов валютных операций.

Ознакомление с этой темой дает обучающимся представление о видах операций, совершаемых кредитными организациями с валютными ценностями, драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также о правилах их проведения. Обучающимся для прослушивания лекции необходимо ознакомиться с содержанием ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в целях уяснения понятийного аппарата валютного законодательства, который будет подробно рассмотрен на лекции.

Обучающимся необходимо иметь в виду, что правовые режимы валютных операций в названном законе выделяются в зависимости от субъектного их участников и строятся по одной из трех моделей: а) Резидент-Резидент; б) Резидент-Нерезидент; в) Нерезидент-Нерезидент.

Кроме того, общим правилом является требование о проведении валютных операций через уполномоченные банки, под которыми следует понимать российские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на право осуществления банковских операций со средствами в иностранной валюте.

При изучении темы **«Операции кредитных организаций с ценными бумагами»** обучающимся остановиться на всех видах операций с ценными бумагами, которые осуществляют кредитные организации. Соответственно могут быть выделены эмиссионные операции, инвестиционные и операции с ценными бумагами, осуществляемые кредитными организациями в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Рассматривая вопросы доверительного управления ценными бумагами, обучающимся необходимо изучить историю возникновения доверительных операций банков. Несмотря на длительную историю развития понятие «доверительные (трастовые, фидуциарные) операции» в разных странах определяется по-разному. Как правило, это название связано с особыми, доверительными отношениями, складывающимися между банками (иными управляющими) и их клиентами. В странах англо-американского права для оформления трастовых операций широко используется конструкция доверительной собственности, которая служит различным практическим целям.

Как правовой институт договор доверительного управления имуществом появился в Гражданском Кодексе Российской Федерации после вступления в силу его второй части. Обучающимся необходимо дать общую характеристику договора доверительного управления имуществом по российскому законодательству, а также проанализировать его элементы.

В романских правовых системах право собственности рассматривается как система прерогатив собственника: владение, пользование, распоряжение. Поэтому юристы стран континентального права будут видеть институт представительства там, где английский или американский юрист - доверительную собственность. По законодательству стран англо-американского права, управляющий не является просто управляющим или представителем, действующим на основе доверенности. Напротив, он - собственник имущества, образующего доверительную собственность. В англо-американском праве понятие трастовых операций непосредственно связано с понятием доверительной собственности (trust). Когда право управления имуществом в том или ином виде передается банку, последний становится доверительным собственником. При этом учредитель траста, или бенефициар, также является собственником этого же имущества.

Обучающимся следует уяснить, что доверительная собственность в странах англо-американского права - это особая форма собственности,

основная особенность которой заключается в том, что собственником имущества является лицо, которому оно отчуждено другим лицом для определенных целей, указанных отчуждателем, или, как его называют, учредителем (settlor). Следовательно, такой приобретатель - он называется доверительным собственником (trustee) - использует приобретенное имущество не совсем свободно, а только в соответствии с целями, указанными учредителем (отчуждателем). Он осуществляет свое право не для себя, а для других лиц - выгодоприобретателей, бенефициаров. В результате происходит как бы расщепление права собственности: одна часть полномочий: управление, распоряжение имуществом - принадлежит одному лицу, а другая часть: использование выгод, доходов от этого имущества - другому.

До недавнего времени в российской правовой науке существовал научный спор о правовой природе договора доверительного управления имуществом. Однако на сегодняшний день указанный спор имеет лишь историческое значение, поскольку с принятием второй части ГК РФ изменилось законодательство о договоре доверительного управления.

Российская Федерация относится к странам континентального права. По этой причине собственность рассматривается у нас как право, принадлежащее одному субъекту. Наше законодательство не предусматривает возможности «расщепления» права собственности. Поэтому договор доверительного управления имуществом не имеет ничего общего с передачей имущества в доверительную собственность («траст»), известную странам англо-американского права. П. 1 ст. 1012 ГК РФ прямо предусмотрено, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Целью рассматриваемого договора является деятельность доверительного управляющего по управлению имуществом учредителя управления. Такая деятельность представляет собой совокупность разнообразных юридических и фактических действий, которые, по мнению управляющего, должны быть им совершены в интересах выгодоприобретателя для достижения определенного договором результата. Следовательно, цель договора доверительного управления имуществом несводима ни к цели договора комиссии (совершение комиссионером одной или нескольких сделок от своего имени, но за счет комитента), ни к цели договора поручения (совершение поверенным от имени и за счет доверителя определенных юридических действий), ни к цели агентского договора (совершение агентом по поручению принципала юридических и иных действий от имени, но за счет принципала). Таким образом, договор доверительного управления имуществом в том виде, в каком он урегулирован главой 53 ГК РФ, представляет собой самостоятельный договорный тип.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В числе оценочных средств, которые находят свое отражение в оценочных материалах по дисциплине (модулю) «Банковское право» следует назвать:

- презентация доклада (проекта);
- презентация проекта правового документа;
- обучающая игра, в которой задействованы обучающиеся группы;
- разбор конкретных ситуаций (например, вынесенных судебных решений по конкретным делам);
- предполагаются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Примерные темы рефератов:

1. Юридическая доктрина о предмете банковского права и банковской деятельности.
2. Экономические и правовые причины появления банков как профессиональных финансовых посредников
3. Властные полномочия Банка России и их правовая природа
4. Банковская деятельность Банка России: правовое регулирование и особенности
5. Виды кредитных организаций и особенности правового регулирования их деятельности
6. Порядок открытия филиалов и представительств кредитных организаций по законодательству Российской Федерации
7. Пруденциальное регулирование банковской деятельности: понятие, составляющие, правовые основы.
8. Цели и задачи банковского надзора
9. Особенности правового регулирования банковских вкладов в иностранной валюте
10. Особенности правового режима вкладов несовершеннолетних
11. Особенности правового режима залогового счета
12. Особенности правового режима счета эскроу
13. Особенности правового режима совместного счета
14. Особенности правового режима номинального счета
15. Особенности правового режим публичного депозитного счета
16. Российская и иностранная доктрина о правовой природе договора факторинга
17. Правовые особенности договора потребительского кредита (займа)
18. Понятие и правовая природа договора синдицированного кредита (займа)
19. Понятие и правовая природа кредитной линии
20. Доктрина о правовой природе перевода денежных средств
21. Доктрина о понятии и правовой природе расчетной банковской операции
22. Особенности правового положения уполномоченных банков.

23. О месте и роли валютного права в системе отраслей российского права

24. Операции кредитных организаций по доверительному управлению ценными бумагами.

Примерные темы докладов:

1. Роль и значение кредитных организаций на денежном рынке
2. Трансформация рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору во внутреннее российское право
3. Виды банковских счетов в Российской Федерации и зарубежных странах
4. Виды форм безналичных расчетов в Российской Федерации и критерии их разграничения
5. Расчеты посредством прямого дебетования: проблемы практики
6. Правовые особенности перевода электронных денежных средств.
7. Банковские комиссии по кредитному договору: правовое регулирование и позиция судебной практики:
8. Правовые риски в банковской деятельности и средства их минимизации
9. Особенности правового положения микрофинансовых организаций
10. Финансовый омбудсмен и его правовое положение

Модельные задания:

1. Проанализируйте материалы арбитражных дел о потребительском кредитовании по следующему алгоритму:

- наименование истца, ответчика, третьих лиц;
- предмет спора;
- правовая позиция истца;
- правовая позиция ответчика;
- правовая позиция иных лиц;
- нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
- выводы суда первой инстанции;
- выводы суда апелляционной инстанции;
- выводы судов кассационной инстанции.

По итогам изучения арбитражной практики обучающиеся должны подготовить доклад и предложения по совершенствованию законодательства о потребительском кредитовании.

2. Составьте сравнительную таблицу полномочий Банка России и надзорного органа на финансовых рынках любой страны ЕС. Сделайте выводы.

3. Разработайте формуляр договора публичного депозитного счета между банком и нотариусом;

4. Разработайте текст договора банковского счета, в котором банк ограничивает право клиента на свободное осуществление расчетов аккредитивами. Обосновано ли такое ограничение?

5. Подберите примеры арбитражной практики, иллюстрирующие проблемы применения ответственности, предусмотренной ст. 15.26 КоАП РФ, и сформулируйте собственную позицию по выбранным делам.

Контрольные вопросы:

1. Предмет, метод, система и источники банковского права
2. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений.
3. Микрофинансовые организации как субъекты банковского права
4. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
5. Правовой статус и функции ВЭБ.РФ
6. Правовой статус, компетенция и подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
7. Правовой статус территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
8. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.
9. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и полномочия
10. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации.
11. Порядок создания кредитных организаций.
12. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
13. Реорганизация и ликвидация кредитной организации
14. Понятие и виды банковских лицензий.
15. Основания и правовые последствия отзыва банковской лицензии.
16. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
17. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
18. Особенности признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Конкурсное производство
19. Понятие и формы банковского надзора. Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России.
20. Меры, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.
21. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
22. Понятие и виды банковских вкладов. Наследование банковских вкладов.
23. Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, элементы, ответственность
24. Понятие и принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
25. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов

26. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты возмещения по вкладам.
27. Понятие и виды банковских счетов.
28. Порядок открытия банковского счета. Документы, представляемые для открытия банковского счета.
29. Договор банковского счета: понятие, элементы, правовая природа. Ответственность по договору банковского счета.
30. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.
31. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом.
32. Порядок расторжения договора банковского счета. Правила исключения банковских счетов из Книги регистрации открытых счетов
33. Понятие и виды платежных систем. Платежная система Банка России. Платежная система «Мир»
34. Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств (оператор электронных денежных средств) и требования к их деятельности
35. Понятие и правовая природа перевода денежных средств. Окончателность, безотзывность и безусловность перевода денежных средств. Момент прекращения денежного обязательства.
36. Формы и способы расчетов. Ограничения расчетов наличными деньгами
37. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.
38. Понятие электронного средства платежа. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.
39. Расчеты платежными поручениями: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
40. Расчеты посредством аккредитива: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
41. Расчеты чеками: понятие, субъекты, механизм, ответственность
42. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Понятие и виды акцепта.
43. Расчеты с использованием платежных банковских карт.
44. Понятие и принципы банковского кредитования.
45. Кредитный договор: понятие, правовая природа, элементы, ответственность.
46. Основные виды банковских кредитов. Кредитная линия. Синдицированный кредит
47. Правовые особенности потребительского кредитования.
48. Способы обеспечения кредита.
49. Понятие и содержание кредитной истории. Порядок получения кредитного отчета

50. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Субъекты валютных операций.
51. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой.
52. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.
53. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций.
54. Выпуск кредитными организациями сберегательных (деPOSITных) сертификатов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
9. Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12. Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
14. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте».

15. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
16. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
17. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
18. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ.
19. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
20. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
21. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
22. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
23. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
24. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
25. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
26. Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
27. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
28. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
29. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
30. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
31. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности».
32. Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
33. Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».
34. Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

35. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

36. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе».

37. Указание Банка России от 19.11.2020 № 5627-У «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций».

38. Указание Банка России от 26.12.2019 № 5379-У «О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем».

39. Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

40. Указание Банка России от 01.04.2019 № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых».

41. Указание Банка России от 03.07.2017 № 4443-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой».

42. Указание Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».

43. Указание Банка России от 25 июля 2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера».

44. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

45. Указание Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)».

46. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

47. Положение о Комитете финансового надзора Банка России (утв. решением Совета директоров Банка России от 3 декабря 2021 года, протокол № ПСД-29).

48. Положение Банка России от 25.06.2021 № 760-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе»

49. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

50. Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России»

51. Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

52. Положение Банка России от 18.12.2019 № 705-П «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» .

53. Положение Банка России от 25.02.2019 № 676-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

54. Положение Банка России от 03.10.2017 № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков»

55. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» .

56. Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»;

57. Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

58. Положение Банка России от 7 августа 2014 г. № 427-П «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России»

59. Положение Банка России от 11.06.2014 № 422-П "О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой"

60. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

61. Положение Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»

62. Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»

63. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

64. Инструкция Банка России от 08.11.2021 № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением».

65. Инструкция Банка России от 30.06.2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)

66. Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц».

67. Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

68. Инструкция Банка России от 06.06.2019 № 198-И "Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"

69. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

70. Инструкция Банка России от 21.11.2017 № 182-И «О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением».

71. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

72. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

73. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I Части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации»

3. Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»

4. Определение ВС РФ от 20 декабря 2021 г. N 305-ЭС21-23695

5. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о залоге, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 26

6. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о банковской гарантии, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 27

7. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве, сообщ. Информационным письмом ВАС РФ от 20 января 1998 года № 28

8. Информационное письмо ВАС РФ от 31.05.2000 № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле»

9. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами, сообщ. Информационным письмом ВАС РФ от

21 января 2002 года № 67

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации».

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий»

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».

16. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6/9 февраля 2007 года по делу № 09АП-10610/2006-ГК

17. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 апреля/2мая 2007 года по делу № КГ-А40/1939-07

18. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 апреля 20015 года по иску Силкиной Т.В к ЗАО «Райффайзенбанк»

19. Постановление Верховного Суда РФ от 4 декабря 2015 г. № 306-АД15-12206

20. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2015 года № 09АП-49198/2015-ГК по делу № А40-125230/2015

21. Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 июня 2015 года по делу № А40-63004/2015

22. Решение Кунцевского районного суда г. Москвы по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области к ОАО «БИНБАНК» о защите прав неопределенного круга потребителей

23. Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14 ноября 2013 года по делу № А29-9423/2012

24. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2011 года № 15АП-1313/2011 по делу № а61-2827/

25. Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2013 года № 09АП-4251/2013-ГК, 09АП-4254/2013-ГК по делу № А40-106170/12-156-1001

26. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 октября 2011 г. по делу № А61-2827/2010

27. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 июня 2013 г. по делу № А40-106170/12-1001

28. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2013 года по делу № А40-115468/12-58-1110

29. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 июля 2014 года по Делу № А40-124830/13-19-958

4.3. Основная литература

1. Банковское право: Учебник для бакалавров и аспирантов. Издание 3-е, исправленное, дополненное/Отв. ред. Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г. Москва: Проспект. 2021. 624 С. ISBN 978-5-392-35695-9

2. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банковское право. Учебник. М.: Проспект, 2020. – 776 с. DOI: 10.31085/9785392310067-2020-776; ISBN 978-5-392-31006-7

3. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право. Теория и практика применения банковского законодательства [Электронный ресурс] : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2021. – 504 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/44315>

4. Хоменко Е.Г. Банковское право: учебник / Е.Г. Хоменко ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 384 с. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - Гриф РИС. - ISBN 978-5-00156-179-8. - DOI: 10.12737/1405583. - Текст : непосредственный.

4.4. Дополнительная литература:

1. Аксаков А.Г., Иванов О.М. Экономические, правовые и социокультурные предпосылки развития синдицированного кредитования в России // Банковское право. 2020. № 2

2. Алексеева Д.Г. Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. 2021. № 3. С. 7 - 15.

3. Алексеева Д. Г. Банковское кредитование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-534-08084-1. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/452809>

4. Алексеева Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/437620>

5. Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. № 5. С. 149-154

6. Алексеенко А.П., Белых В.С. Криптовалюта как цифровое представление стоимости: опыт Сингапура // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 7. С. 180 - 187.

7. Альсов Н.М. Системы страхования вкладов в Европейском союзе: правовое регулирование и перспективы развития // К Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2.

8. Арнаутон Д.Р., Ерорина М.Г. Цифровые активы в системе российского права // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 148 - 157.

9. Банк России в XXI веке: Сборник статей / Отв. ред. Баренбойм П.Д., Лафитский В.И. – Сост. Голубев С.А. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.

10. Банковское кредитование : учебное пособие / под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Проспект. 2021. – 144 с.

11. Белицкая А.В. Правовое обеспечение передачи на ИТ-аутсорсинг деятельности банков // Банковское право. 2024. № 1. С. 48 - 51.

12. Белов В.А. Момент расчета: теория и практика [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2017. - № 1. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](#), локальная сеть МГЮА

13. Белых В.С. Правовое регулирование деятельности провайдеров криптокошельков // Юрист. 2020. № 8. С. 10 - 16.

14. Белых В.С. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности // Банковское право. 2012. № 3 С. 42-48.

15. Богданов Е.В. Договор совместного банковского счета // Современное право. 2018. № 5. С. 40-45.

16. Богданова Е.Е. Проблемы применения смарт-контрактов в сделках с виртуальным имуществом // Lex russica. 2019. № 7. С. 108 - 118.

17. Борисов В.К., Сарнакова А.В. Особенности признания сделок недействительными при банкротстве кредитных организаций // Банковское право. 2020 № 4

18. Брагинец А.Ю., Левашов А.И. Совершенствование системы безопасности расчетов с использованием электронных средств платежа // Банковское право. 2020. № 4. С. 60-66.

19. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина и др.: под ред. Ю.А. Крохиной. – 7-е изд. перераб и доп. – Москва : Издательство Юрайт. 2019. - 405 с.

20. Василевская Л.Ю., Рожкова М.А. Оказание электронных услуг онлайн-классифайлами: проблемы правовой регламентации // Хозяйство и право. 2020. № 11. С. 41-51.

21. Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 111-119.

22. Горохова С.С. Искусственный интеллект: инструмент обеспечения кибербезопасности финансовой сферы или киберугроза для банков? // Банковское право. 2021. № 1

23. Гузнов А.Г. Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма //

Финансовое право, 2016. - № 1. – Режим доступа :
[\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

24. Дургарян К.В. Перспективы применения цифрового рубля в бизнесе // Безопасность бизнеса. 2023. № 3. С. 30 - 32.

25. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20

26. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права // Банковское право. 2020. № 3. С. 42 – 48

27. Ефимова Л.Г. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 8 С.16 - 26. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.72.8.016-026

28. Ефимова Л.Г. Механизм банковского кредитового перевода с использованием технологии Blockchain // Международный бухгалтерский учет. 2020. Том 23, Выпуск 5. С. 567–584

29. Ефимова Л.Г. "Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве" // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2020. №3, С. 114 - 120. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.114-120

30. Ефимова Л.Г. Правовой механизм возмещения убытков от несанкционированного перевода денежных средств с использованием электронных средств платежа // Хозяйство и право. 2020. № 1. С. 42 – 51

31. Ефимова Л. Г. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 6. — С. 64—72. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.115.6.064-072

32. Ефимова Л.Г., Сизимова О.Б. О концепции защиты прав потребителей цифровых финансовых услуг. Журнал "Алтайский юридический вестник". Научный журнал Барнаульского юридического института МВД России". 2020. Выпуск № 1 (29) С. 114 – 119

33. Ефимова Л.Г., Михеева И.Е., Чуб Д.В. Процессуальные аспекты использования смарт-контрактов в гражданском обороте по праву Российской Федерации и зарубежных стран. Вестник гражданского процесса (Herald of Civil Procedure). 2020. № 4 .Том 10. С 235 - 253.

34. Ефимова Л. Г. Договоры банковского вклада и банковского счета [Электронный ресурс] : монография. – М. : Проспект. 2018 – 432 с. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/40238>

35. Ефимова Л.Г. Некоторые проблемы совершенствования категории «банковская операция» в российском праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008, № 10

36. Зарубежное банковское право (Банковское право Европейского союза, Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании). Монография /Отв. ред. Ефимова Л.Г. М.: Проспект, 2016 год.

37. Илюшина М.Н. О значении наличия функций платежного агента маркетплейса для механизма правового регулирования его деятельности и

определения его статуса как агрегатора // Банковское право. 2024. № 1. С. 66 - 72.

38. Касьянов Р.А. Правовые основания цифровизации финансового сектора Европейского союза // Банковское право. 2023. № 2. С. 49 - 58.

39. Кукушкин В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ // Банковское право. 2019. № 5

40. Лаутс Е.Б. Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы соблюдения банками требований российского законодательства // Предпринимательское право. 2021. № 4. С. 61 - 68.

41. Макушкин В.О. Новеллы законодательства о специальных банковских счетах: совместные счета // Право и экономика, 2018. - № 6. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

42. Малыхина Е.А. Правовое регулирование отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг Центральным банком Российской Федерации (Банком России) // Финансовое право. 2021. № 2

43. Милохова А.В. Правовой механизм защиты физических лиц при взыскании просроченной задолженности // Законы России: опыт, анализ, практика, 2019. - № 4. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

44. Миннигулова Д.Б., Валишина Н.Р. Правовое регулирование деятельности необанков // Банковское право. 2023. № 4. С. 41 - 47.

45. Михеева И.Е. Альтернативный взгляд на правовое регулирование технологии блокчейн // Юрист. 2021. № 11. С. 13 - 18.

46. Михеева И.Е. Кредитный договор и проблемы договорной диспропорции. Законы России. 2021. № 4;

47. Михеева И.Е. Недобросовестные практики страхования при потребительском кредитовании // Банковское право. 2020. № 4. С. 37 - 43.

48. Овечкин А.П. Федеральная таможенная служба как орган валютного контроля // Таможенное дело. 2019. № 2

49. Панина И.Ю., Корюкаева Т.Г. Актуальные вопросы судебной практики по обособленным спорам в делах о банкротстве кредитных организаций // Арбитражные споры. 2021. № 1

50. Петров Д.А. Правовое регулирование расчетов с использованием электронных средств платежа: возможности имплементации опыта Европейского союза // Банковское право, 2019. - № 4. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

51. Плотников И.Г. Некоторые особенности функционирования банковской системы России в кризисных условиях // Банковское право. 2023. № 3. С. 40 - 50.

52. Плотников И.Г. Нормативное правовое регулирование государственной поддержки кредитных организаций в условиях недружественных действий иностранных государств // Банковское право. 2023. № 2. С. 16 - 23.

53. Сарнакова А.В. Проблемы правового обеспечения выпуска кредитными организациями платежных карт и их использования // Банковское право. 2021. № 2. С. 34 - 42.
54. Сарнакова А.В. Новеллы в правовом регулировании операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами // Банковское право, 2018. - № 3.
55. Ситник А.А. Цифровой рубль как объект финансово-правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2023. № 8. С. 20 - 36.
56. Ситник А.А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2020. N 11. С. 103 - 113.
57. Ситник А.А. Технология блокчейн в платежных системах // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 5. С. 42 - 54.
58. Ситник А.А. Надзор и наблюдение за платежными системами: международный подход // Банковское право, 2019. № 3.
59. Ситник А.А. Платежная система Банка России // Lex russica, 2018. № 2
60. Сюбарева И.Ф. Невостребованные вклады: правовые аспекты проблемы // Банковское право. 2020. № 1
61. Тарасенко О.А. Предпринимательская активность Банка России // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 73 - 83
62. Токмаков М.А. Соотношение номинального счета и счета эскроу и некоторые особенности их правового регулирования // Банковское право, 2017. № 3.
63. Толмачев И.А. Признаки банкротства кредитных организаций // Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 164 - 172.
64. Тосунян Г.А. Высокая закредитованность или высокие ставки? // Банковское дело. 2019. № 8. С. 14-25.
65. Турбанов А.В. Цифровой рубль как законное платежное средство // Актуальные проблемы российского права. 2024. № 1. С. 56 - 65.
66. Турбанов А.В. Саморегулирование и защита прав потребителей банковских услуг // Банковское право. 2020. № 4. С. 15-26.
67. Углицких Д.В. Некоторые аспекты наследования денежных сумм, учтенных на депозитном счете нотариуса // Нотариус. 2020. № 6. С. 11 - 14.
68. Хоменко Е.Г. Роль Банка России в цифровизации банковской системы // Право и цифровая экономика. 2021. № 2. С. 5 - 11.
69. Хоменко Е.Г. Об особенностях функционирования платформы цифрового рубля // Хозяйство и право. 2023. № 10. С. 91 - 102.
70. Хоменко Е.Г. Правовое регулирование клиринговых расчетов в банковской системе России // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 10. С. 117 - 123.
71. Хоменко Е.Г. О развитии электронных платежных инструментов, используемых в банковской деятельности в России и странах ЕАЭС // Банковское право. 2020. № 1

72. Хоменко Е.Г. О "виртуализации" платежных услуг в национальной платежной системе России // Банковское право. 2020. № 6

73. Хоменко Е.Г. Электронные платежные системы в России и в зарубежных странах // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8 (105). С. 159-164

74. Хоменко Е.Г. От традиционных переводов денежных средств в национальной платежной системе к цифровым: особенности правового регулирования // Предпринимательское право. 2019. № 3.

75. Хоменко Е.Г. О возможности использования криптовалюты при оказании платежных услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 3. С. 79-82

76. Хрусталева А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Электронный ресурс] // Банковское право, 2017. № 1.

77. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект: монография /отв. Ред. Л.Г. Ефимова. – М. – Проспект, 2021. – 417 с. (Авторы: Ефимова Л.Г., Казаченок О.Б., Камалян В.М., Лысова Ю.В., Михеева И.Е., Решетникова С.Б., Сизимова О.Б., Хадеева М.В., Чирков А.В., Чуб Д.В.). ISBN 978-5-392-32900-7; DOI.10.31085/9785392329007-2021-416;

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции» «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw	сторонняя	https://uk.westla	Филиал Акционерного

	Academics		w.com	общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н.	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

	Ельцина			сотрудниестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонн ая	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонн ая	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от
----	--------------------	-----------	---	--

				02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от

				23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают

в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13
включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.